ASSUMPÇÃO, SAMPAIO ADVOGADOS

Direito administrativo e arbitragem com a Administração · OAB/JA 2.041

Arbitragem CAA nº 18/2024

RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO

À Secretaria-Geral da Câmara de Arbitragem do Atlântico — CAA
Ref.: Arbitragem CAA nº 18/2024 — resposta ao requerimento de instauração

SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ, já qualificada, por seus advogados, apresenta resposta ao requerimento de instauração, nos termos do art. 5º do Regulamento.

I. DA CONVENÇÃO E DA INSTITUIÇÃO ESCOLHIDA

1. A Requerida não se opõe à instauração da arbitragem, reconhecendo a validade e a abrangência da cláusula compromissória da cláusula 41 do Contrato, e ressalta que, tratando-se de sociedade de economia mista, o procedimento observará a publicidade legal.

2. Quanto à instituição, a Requerida NÃO OBJETA à escolha da Câmara de Arbitragem do Atlântico, feita pela Requerente dentre as três instituições relacionadas na cláusula 41.1: verificou-se que a CAA permanece inscrita no cadastro do Decreto Estadual nº 4.910, de 2020, e não se configura nenhuma das hipóteses de objeção da cláusula 41.1.2. Em consequência, a Requerida submete-se ao Regulamento de Arbitragem da CAA e ao rito nele previsto.

II. SÍNTESE DA DEFESA

3. No mérito, a pretensão esbarra na repartição objetiva de riscos do Capítulo IV do Contrato, que atribui à concessionária, entre outros, os riscos relacionados à demanda pelos serviços, à variação de custos dos insumos e às condições das instalações e cadastros, e reserva a recomposição por iniciativa da concessionária às estritas hipóteses da cláusula 14.5 (cláusula 15.2). As informações da licitação eram expressamente referenciais, e a proponente declarou conhecimento pleno das condições da prestação (cláusula 14.4).

4. Quanto às obras do Anexo IV, a Requerida reafirma o que consignou na via administrativa: o reconhecimento parcial restrito que lá se fez não se estende às demais pretensões, e a extensão, o nexo e a quantificação de qualquer efeito dependem de prova técnica, a ser produzida sob o contraditório arbitral.

5. A Requerida reserva-se o direito de deduzir, na documentação da fase de instrução e pedidos (art. 17 do Regulamento), todas as defesas processuais e de mérito, bem como eventuais pretensões compensatórias.

III. INDICAÇÃO DE COÁRBITRO

6. Indica como coárbitro o Dr. Ricardo Nogueira Furtado, cujo currículo acompanha (doc. C-14).

7. Rol de documentos: C-01 atos constitutivos e procuração; C-02 deliberações da Diretoria no processo administrativo nº 2021.031442; C-03 parecer da Unidade de Gestão da Parceria; C-04 a C-10 correspondência complementar; C-11 relatórios trimestrais selecionados; C-12 Termo de Permissão de Uso de Ativos e aditivo; C-13 cartas circulares da licitação; C-14 currículo do coárbitro indicado; C-15 comprovante do recolhimento da cota da Requerida na taxa de administração (R$ 450.000,00, correspondente à metade do teto da Tabela de Custas).

Costa do Jacarandá (JA), 10 de março de 2025.

Eduardo Assumpção Leite
OAB/JA 8.114

Beatriz Muniz Sampaio
OAB/JA 11.902

Rua dos Andradas, nº 720, 8º andar · Costa do Jacarandá (JA) · contencioso@assumpcaosampaio.adv.br